

1500334-78.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... ali guardava e ocultava para fins de tráfico.

Questionado, WESLLEY confessou que estava praticando o tráfico de drogas, juntamente com um indivíduo chamado "Josué", e afirmou ser responsável por guardar o dinheiro obtido com a venda da substância ilícita.

Interrogado na Delegacia de Polícia pela Autoridade Policial, o denunciado confirmou que realizava tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500334-78.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500334-78.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2105445/2021 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 17400255 - 2º

Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 506/21/925 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2105445 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 506/21/925 - 02º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY ALISON FERNANDES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos,

WESLLEY ALISON FERNANDES DOS SANTOS, qualificado a fls.10, está sendo denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia, no dia 17 de abril de 2021, por volta de 18h40min, na Rua Doutor José Cláudio Ventureli, nº 133, no Bairro Jardim das Orquídeas, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, guardava e ocultava 03 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida por maconha, com peso líquido de 4,2g, cf. laudo de exame químico toxicológico a fls. 91/93, para

fins de entrega a consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar..

Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse da droga descrita acima, para entrega a consumo de terceiros no local supramencionado.

Ocorreu que guardas municipais estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram WESLLEY, que, por sua vez, tentou sair caminhando ao notar a presença dos agentes, os quais, em razão disso, deliberaram pela abordagem.

Realizada a abordagem, encontraram em sua posse a quantia de R\$30,00 e, em uma pilha de tijolos próxima a ele, foram encontradas as mencionadas 03 porções de maconha, que o denunciado ali guardava e ocultava para fins de tráfico.

Questionado, WESLLEY confessou que estava praticando o tráfico de drogas, juntamente com um indivíduo chamado "Josué", e afirmou ser responsável por guardar o dinheiro obtido com a venda da substância ilícita.

Interrogado na Delegacia de Polícia pela Autoridade Policial, o denunciado confirmou que realizava tráfico de drogas no local dos fatos, bem como que o valor encontrado em seu poder era fruto da venda de entorpecentes. Disse, no entanto, que estava na posse de apenas uma porção de maconha para seu consumo e que desconhece a procedência das demais porções.

Portanto, as circunstâncias da apreensão da droga, a forma de acondicionamento, o encontro de dinheiro, bem como o relato dos agentes públicos e a confissão do denunciado evidenciam que a substância entorpecente pertencia a WESLLEY e que se destinava ao ilícito comércio.

O réu foi notificado (fls.102) e apresentou defesa preliminar (fls.109/110). A denúncia foi recebida em 17 de março de 2022 (fls. 113) e o réu foi citado (fls.147). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, e o réu foi interrogado.

Em suas alegações finais, pede o Ministério Público a procedência do pedido, nos termos da denúncia, com a condenação do acusado, face a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. A defesa, por sua vez, requer a absolvição por falta de provas, ou em caso de condenação, reconhecimento da causa de diminuição de pena, fixação da pena base no mínimo legal, com regime mais brando.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende pelo Boletim de Ocorrência de fls.07/09, auto de exibição e apreensão de fls.10, auto de constatação preliminar de fls. 09, laudo de entorpecentes fls.91/93 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Os guardas municipais Matheus Villalon e Gerson Pereira Campos deram versões essencialmente iguais. Disseram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos e avistaram o acusado próximo de uma pilha de tijolos. Quando avistou a viatura, tentou fugir e foi abordado. Com ele foi encontrado R\$ 30,00 na pilha de tijolos havia três porções de maconha. Indagado, confessou a venda de drogas, porque estava com dificuldades financeiras, mas depois mudou a versão alegando que era usuário de

drogas, e que apenas uma porção era sua.

O acusado, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que estava passando por dificuldades financeiras e resolveu vender drogas para ajudar os irmãos. Que fazia três meses que estava nesta prática.

Pela prova oral colhida nos autos, em especial pela confissão do acusado, que não restou isolada, pois vai de encontro aos relatos firmes e coesos dos guardas municipais, além do restante do conjunto probatório, formado pelas circunstâncias de armazenamento da droga e da quantidade, entendo bem comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, impondo-se sua condenação.

Quanto ao valor probatório dos depoimentos de policiais, a jurisprudência é tranquila em reconhecer a validade e a importância de tais depoimentos, quanto mais se não existe nenhum elemento os autos para considerá-lo indigno, tal como se vislumbra dos julgados:

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

“PROVA. Testemunha Policial. Validade. Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos. Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9, Ibitinga, 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Alfredo Fanucchi 14.08.08 V.U. Voto n. 8007).

Nestes termos, comprovada autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas pelo acusado, a condenação é medida que se impõe.

Passo, então, a dosar a pena.

Primeira fase: Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário e de bons antecedentes. E nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, estava na posse de três porções de maconha, apenas, então fixo a pena base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão, e 500 dias multa. Segunda fase: Presente a atenuante da menoridade prevista no art. 65, I do Código Penal, uma vez que o réu tinha 18 anos na data dos fatos, e da confissão, permanecendo a pena no patamar mínimo. Ausentes agravantes. Na terceira fase de aplicação da pena, ausentes causa de aumento da pena. Incide a minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, considerando as circunstâncias do fato, em especial a pouca quantidade de droga, o fato do acusado ser menor de 21 anos e a ausência de prova de que há dedicação integral às atividades criminosas, o que se exige para vedar a aplicação do benefício, aplico o redutor no patamar máximo de 2/3, totalizando a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão, e 188 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, em 27/07/2012, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com

a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. E mais do que isso, no julgamento do HC nº 118533/MS, datado de 23 de junho de 2016, o plenário do STF afastou a natureza hedionda do chamado tráfico privilegiado, sendo plenamente possível fixar outro regime que não o mais rigoroso, o qual se mostra mais eficiente para prevenção e reparação do crime.

E uma vez que preenche os requisitos previstos no artigo 44 e parágrafos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a saber, prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos dos artigos 45, § 1º e 46 do Código Penal.

A pena de prestação pecuniária será cumprida mediante o pagamento do valor de um salário mínimo à entidade com destinação social, devidamente identificada pelo juízo da execução penal.

A pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas deverá ser executada durante o prazo de duração da pena privativa de liberdade e será individualizada, oportunamente, pelo Juízo da Execução Penal.

No caso de descumprimento injustificado das penas restritivas de direito, determino a conversão na pena privativa de liberdade acima fixada, nos termos do artigo 44, § 4º do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, dada a fixação do regime de cumprimento de pena mais brando e a substituição da pena por restritivas de direito, não se justificando, assim, a custódia cautelar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar WESLLEY ALISON FERNANDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput e § 4º da Lei nº 11.343/06. A pena privativa de liberdade fica substituída pela pena restritiva de direito, nos exatos termos do acima fixado.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Se o caso, fixo os honorários da patrona no máximo previsto na Tabela do Convênio DPE/OAB. Oportunamente, expeçam-se certidões.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido nos autos em favor da FUNAD.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; b) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação dos réus; c) autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 da lei de drogas; d) expeça-se guia de execução penal.

P.R.I.

Santa Bárbara d'Oeste, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA